Tema 3

Las Cortes Generales: composición, atribuciones y funcionamiento del Congreso de los Diputados y del Senado.

Referencias Legislativas

- *Constitución española de 1978.*
- *Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.*

Guion-resumen

1. Las Cortes Generales: composición, atribuciones y funcionamiento

- 1.1. Introducción
- 1.2. El Congreso de los Diputados
- 1.3. El Senado
- 1.4. Cuestiones comunes a ambas Cámaras

2. Organización interna de las Cámaras

- 2.1. Órganos administrativos
- 2.2. Órganos políticos

3. Funciones de las Cortes

- 3.1. Funciones generales (art. 66)
- 3.2. Funciones relacionadas con la Corona
- 3.3. Funciones de control de la acción política del Gobierno (Título V de la CE)
- 3.4. Funciones en el orden interno (art. 72)
- 3.5. Funciones de carácter financiero
- 3.6. Los Tratados Internacionales (Capítulo III del Título III)

4. La elaboración de las leyes

- 4.1. Leyes formales
- 4.2. Leyes materiales o normas con fuerza de ley
- 4.3. Leyes especiales

Ideas clave

1. Las Cortes Generales: composición, atribuciones y funcionamiento

1.1. Introducción

Recogiendo una antigua tradición, el Parlamento toma en España el nombre de Cortes Generales, reguladas en nuestro ordenamiento jurídico en las siguientes normas:

— Constitución de 1978, **Título III** (art. 66 a 96).

— Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG).

— Reglamento del Congreso de los Diputados, de 10 de febrero de 1982.

— Reglamento del Senado, de 3 de mayo de 1994.

Entre las **características** más importantes de las Cortes Generales, podemos citar las siguientes:

— Son un órgano **representativo de la soberanía**. Las Cortes, como representación, sustituyen al pueblo, del que emanan todos los poderes.

— Son un órgano de **poder político**. Por lo que sus actos escapan a la jurisdicción de los tribunales ordinarios, pudiendo únicamente ser revisados (en cuanto sean contrarios a la Constitución) por el Tribunal Constitucional.

— Las Cortes son un órgano **deliberante**.

— Las Cortes son un órgano **bicameral**. La Constitución ha optado por la existencia de dos Cámaras: el Congreso de Diputados y el Senado, contrariamente a lo que ocurre en las Comunidades Autónomas en las que el Poder Legislativo es unicameral.

— Las Cortes son un órgano **legislativo**. Las Cortes son el órgano del que normalmente emana la legislación estatal, que solo en situaciones de urgencia (Decretos-leyes), o por delegación (Decretos Legislativos) puede ser sustituido en esta función por el Poder Ejecutivo.

— Las Cortes son un órgano de **control de la acción del Gobierno**. Esta función de control es muy importante, pudiéndose decir que la principal nota que distingue a un Parlamento de un sistema democrático de otro que no lo es, consiste en la intensa fiscalización que ejerce el primero sobre los actos emanados del Poder Ejecutivo, más concretamente del Gobierno.

— Las Cortes son un órgano **permanente**. Aun en período de vacaciones o, en caso de disolución, las Cortes continúan a algunos efectos a través de las Diputaciones Permanentes.

— Las Cortes son un órgano de **publicidad**. Según el art. 80 de la Constitución "las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento".

1.2. El Congreso de los Diputados

1.2.1. Composición y sistema electoral

El Congreso (Cámara de representación poblacional), se compone de un **mínimo de 300 y un máximo de 400** Diputados, según el **art. 68 de la Constitución** y, de **350, según la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (en adelante, LOREG)**. Para la elección de los 350 miembros que actualmente componen esta Cámara se seguirán las siguientes reglas:

— La circunscripción **electoral** será la **provincia**, efectuándose el reparto de Diputados entre las distintas circunscripciones del siguiente modo:

  • A cada **provincia** se le asignará un mínimo **inicial** de Diputados que, según la LOREG, será **de 2**.

  • **Ceuta y Melilla** elegirán **un Diputado cada una**.

  • El resto (248 Diputados) se repartirán entre todas las provincias en base a un sistema de representación **proporcional**.

— Para la elección de los Diputados se utilizará el **sufragio universal, libre, igual, directo y secreto**, siendo electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno disfrute de sus derechos políticos.

— Los Diputados serán elegidos por un periodo de **4 años.**

— Las **elecciones** tendrán lugar **entre los 30 y 60 días** desde la terminación del mandato parlamentario.

— La atribución de escaños se llevará a cabo entre aquellos partidos que hayan obtenido un mínimo del **3%** de los votos válidos emitidos en la correspondiente circunscripción. La distribución se hará utilizando la fórmula D'Hont.

— Las elecciones serán convocadas por el Rey mediante Real Decreto en el que constará:

  • La fecha de las elecciones.

  • La duración de la campaña electoral, que en ningún caso podrá rebasar los 15 días.

  • El número de Diputados que corresponde elegir a cada circunscripción electoral.

  • La fecha en la que se celebrará la sesión constitutiva de la Cámara que, en todo caso, habrá de llevarse a cabo **dentro de los 25 días siguientes** a la celebración de las elecciones.

— La sesión constitutiva será presidida inicialmente por el Diputado electo de mayor edad de los presentes, asistido, en calidad de Secretarios, por los dos más jóvenes.

El Presidente electo prestará y solicitará de los demás Diputados el juramento o promesa de acatar la Constitución, a cuyo efecto serán llamados por orden alfabético. El Presidente declarará constituido el Congreso de los Diputados, levantando seguidamente la sesión.

La constitución del Congreso será comunicada por su Presidente al Rey, al Senado y al Gobierno.

Dentro del plazo de los quince días siguientes a la celebración de la sesión constitutiva, tendrá lugar la solemne sesión de apertura de la legislatura.

1.2.2. Funciones específicas del Congreso

Además de las funciones generales atribuidas a esta Cámara como parte que es de las Cortes, corresponde específicamente al Congreso:

— Aprobar o rechazar el candidato propuesto por el Rey para Presidente del Gobierno (art. 99).

— Votar la cuestión de confianza o adoptar una moción de censura contra el Gobierno (arts. 112 a 114).

— Convalidar o derogar los Decretos-leyes que el Gobierno haya adoptado como disposiciones legislativas provisionales en los casos autorizados por la Constitución (extraordinaria y urgente necesidad) (art. 86).

— Autorizar al Gobierno para la prórroga del estado de alarma y para la declaración y prórroga del estado de excepción (art. 116).

— Declarar el estado de sitio (art. 116).

— Plantear la iniciativa para acusar al Presidente del Gobierno y a los demás miembros del Gobierno por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado (art. 102.2).

— Autorizar la convocatoria de referéndum consultivo (art. 92).

1.3. El Senado

1.3.1. Composición y sistema electoral

El Senado es la Cámara de representación territorial, si bien no puede decirse que el Senado haya podido convertirse en una Cámara de representación autonómica y, quizás por esa razón, en la actualidad ha quedado relegada a una segunda Cámara de reflexión. De tal modo que ciertas cuestiones no han sido reguladas de modo específico para el Senado (plazo para la celebración de las elecciones y de la sesión constitutiva) por lo que se le aplica, por analogía, lo establecido para el Congreso.

En cuanto al número de miembros que lo componen, no está establecido de antemano ya que este varía en función de los habitantes que, en cada momento, tengan las Comunidades Autónomas. Sus miembros serán elegidos del siguiente modo:

— La mayoría se elegirán por **sufragio** universal, libre, igual, directo y secreto, conforme al siguiente reparto:

  • **Cada provincia peninsular elegirá 4.**

  • **Cada Isla Mayor** (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) **elegirá 3.**

  • **Las Islas Menores** (Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma) **elegirán uno cada una**.

  • **Ceuta y Melilla elegirán 2 cada una.**

— El resto, serán **designados por las Comunidades Autónomas**, bien por la Asamblea Legislativa o, en su defecto, por el órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, del siguiente modo:

  • **Uno por ser Comunidad Autónoma.**

  • **Uno más por cada millón de habitantes de dicha Comunidad** (a estos efectos no se tendrá en cuenta la fracción de millón).

1.3.2. Funciones de las Cortes que empiezan a tomarse en el Senado

— Autorizar los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas (art. 145 de la Constitución y 138 del Reglamento del Senado).

— Aprobar los proyectos de distribución del Fondo de Compensación (art. 158 de la Constitución y 140 del Reglamento del Senado).

El procedimiento a seguir para tomar las decisiones citadas en los puntos anteriores, se encuentra recogido en el art. 74 de la Constitución.

1.3.3. Funciones específicas del Senado

En realidad el Senado solo lleva a cabo una función en la que no participa el Congreso la cual, una vez más, tiene que ver con las CCAA afianzando así su papel de Cámara de representación territorial.

Dicha función consiste en aprobar por **mayoría absoluta** las medidas propuestas por el Gobierno para obligar a las Comunidades Autónomas a cumplir sus obligaciones o para reprimir actuaciones que atenten gravemente contra el interés de España (art. 155).

<table>
<tr><th colspan="5">COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES DE LAS CÁMARAS</th></tr>
<tr><th>COMPOSICIÓN</th><th>ELECCIÓN</th><th>CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL</th><th>DURACIÓN MANDATO</th><th>ATRIBUCIONES GENÉRICAS</th></tr>
<tr><td>• Mínimo ➔ 300
• Máximo ➔ 400
• Actualmente ➔ 350</td><td rowspan="2">- Sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.
- Electores y elegibles: españoles en pleno uso de sus derechos políticos.
- Criterio de representación proporcional. (Mayoritario en el Senado).
- Fecha elecciones: entre los 30 y 60 días desde la terminación del mandato.</td><td>- Provincia: número de Diputados proporcional al número de habitantes.
- Ceuta: 1
- Melilla: 1</td><td rowspan="2">4 años</td><td rowspan="2">• Representar al pueblo español.
• Ejercer la potestad legislativa.
• Aprobar los presupuestos.
• Controlar la acción del Gobierno.</td></tr>
<tr><td>• Senadores provinciales ➔ 208
• Senadores autonómicos ➔ 57
• Total ➔ 265</td><td>- Provincia: 4 Senadores
- Gran Canaria: 3
- Mallorca: 3
- Tenerife: 3
- Islas restantes: 1 cada una
- Ceuta: 2
- Melilla: 2
- Comunidad Autónoma:
• 1 por ser CCAA.
• 1 más por cada millón de habitantes.</td></tr>
</table>

1.4. Cuestiones comunes a ambas Cámaras

1.4.1. Causas de disolución de las Cámaras

La Constitución prevé dos tipos de disolución:

— **Automática**. Esta puede producirse por tres motivos, a saber:

- La finalización del mandato parlamentario (**transcurso de los 4 años**).
- Como consecuencia de la aplicación de la denominada **cláusula de salvaguardia del art. 99** de la Constitución (disolución de ambas Cámaras si el Congreso, en dos meses, no elige al Presidente del Gobierno).
- Cuando se acepte por las Cámaras (por mayoría de 2/3) una propuesta de revisión total o de partes esenciales de la Constitución (art. 168).

En cualquiera de los tres casos la disolución será llevada a cabo por el Rey mediante Real Decreto y con refrendo del Presidente del Gobierno (**salvo en la disolución prevista en el art. 99 que será refrendada por el Presidente del Congreso**).

— **Discrecional** (art. 115 CE): la iniciativa corresponde exclusivamente al Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, no requiriéndose sin embargo la aprobación de este. Cumplido este requisito, la decisión se comunica al Rey, el cual debe necesariamente proceder a la disolución solicitada en los términos de la petición. El Presidente podrá solicitar la disolución de ambas Cámaras conjunta o separadamente.

No procede la disolución de las Cámaras:

— En el supuesto de que se halle en trámite una moción de censura.

— En el término de un año a contar desde la anterior disolución. (Solo en el caso de que la nueva disolución sea discrecional).

No procede la disolución del Congreso: durante la vigencia de los estados excepcionales del art. 116 (alarma, excepción y sitio).

1.4.2. Prerrogativas de los Parlamentarios

La condición de parlamentario, es decir, de miembro integrante de cada una de las Cámaras (Senador o Diputado) comporta una serie de peculiaridades jurisdiccionales, que hace de los Parlamentarios un colectivo protegido por un fuero especial.

Los derechos de los parlamentarios pueden concretarse así:

— En cuanto las Cortes Generales representan al pueblo español, sus miembros no están ligados por mandato imperativo (art. 67.2 CE).

— Los Diputados y Senadores gozan de **inviolabilidad** por las opiniones manifestadas y los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones (art. 71 CE).

— Durante el período de su mandato gozan de **inmunidad**, por lo que solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito; no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de las Cámaras y, tienen fuero especial ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 71 CE).

— Los Diputados y Senadores tienen además todos los derechos que les reconocen la Constitución y que les pueden ser reconocidos por los Reglamentos. Entre ellos citemos: derecho de voto, derecho a plantear preguntas e interpelaciones al Gobierno, derecho a formar parte de comisiones y grupos parlamentarios, derecho a asignación, etc.

— Los Diputados y las Diputadas tendrán el derecho de usar en todos los ámbitos de la actividad parlamentaria, incluidas las intervenciones orales y la presentación de escritos, cualquiera de las lenguas que tengan carácter de oficial en alguna Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía.

1.4.3. Deberes e incompatibilidades

Son **deberes** de los parlamentarios que se deducen de la Constitución: el deber de asistencia y deber de aceptar la autoridad del Presidente, el deber de no divulgar aquellas actuaciones que tengan carácter secreto y el deber de efectuar, tanto en el momento de tomar acta de Diputado como cuando finaliza su mandato, una declaración notarial de sus bienes y actividades.

En cuanto a las **incompatibilidades** serán determinadas por la ley electoral, si bien la Constitución obliga a que se respeten en todo caso, las siguientes:

— Según el **art. 67:**

  • Los parlamentarios no pueden ser miembros simultáneamente de las dos Cámaras.

  • Los Diputados no pueden ser simultáneamente miembros de una Asamblea de una Comunidad Autónoma (sin embargo los Senadores sí pueden ser miembros de una de estas Asambleas).

— Según el **art. 70** son incompatibles con las funciones de parlamentario las siguientes actividades:

  • Miembro del Tribunal Constitucional.

  • Altos cargos de la Administración del Estado (salvo si son miembros del Gobierno). La ley electoral permite a los Secretarios de Estado compatibilizar su cargo con el de parlamentario a pesar de tener estos la consideración de alto cargo.

  • Defensor del Pueblo.

  • Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.

  • Militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo.

  • Miembros de las Juntas Electorales.

Las incompatibilidades citadas se completan con las recogidas en los arts. 6 (causas de inelegibilidad) y 155 (causas de incompatibilidad) de la LOREG, las cuales no se incluyen en el tema por su escasa importancia a efectos de examen.

Como requisito previo a la adquisición de la condición de parlamentarios deberán realizar una declaración de las actividades que les reporten ingresos y de los bienes que posean y, en su caso, deberán optar entre el desempeño de una actividad incompatible y su condición de parlamentario.

Las actas y credenciales de los parlamentarios estarán sometidas al oportuno control judicial.

ADAMS

1.4.4. Principios de funcionamiento de las Cortes

Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos (por mayoría simple) y, de común acuerdo, regulan el Estatuto de Personal de las Cortes Generales.

Los **Reglamentos** y su reforma se someten a una votación final sobre la totalidad, que requiere la mayoría absoluta (art. 72). En el artículo citado se prevé además la necesidad de que las Cortes (por mayoría absoluta de cada cámara) aprueben un Reglamento de las Cortes Generales en el que se regule la celebración de las sesiones conjuntas de ambas Cámaras.

El Reglamento del Congreso de Diputados fue aprobado por el Pleno el 10 de febrero de 1982, el texto refundido del Reglamento del Senado ha sido aprobado por la Mesa del Senado en sesión de 3 de mayo de 1994 y, el Reglamento de las Cortes aun no ha sido aprobado.

Las Cámaras funcionan en períodos de sesiones, con vacaciones parlamentarias, pero con un principio de continuidad (Diputación Permanente). Hay **dos períodos ordinarios de sesiones:** de septiembre a diciembre y de febrero a junio.

Las sesiones de las Cámaras pueden ser ordinarias y extraordinarias (debiendo celebrarse, estas últimas, sobre un orden del día determinado). Las sesiones extraordinarias pueden celebrarse a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Las Cámaras funcionan en Pleno y por Comisiones. El Pleno es la reunión de todos sus miembros. Las Comisiones son órganos especializados por materias, que preparan el trabajo de la Cámara.

Las sesiones de las Cámaras, ya sean ordinarias o extraordinarias, serán **convocadas por su presidente respectivo**, con la única excepción de la sesión constitutiva que será convocada por el Rey.

Según el art. 79.2 los **acuerdos** para ser válidos deben ser aprobados por la **mayoría de los miembros presentes**, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras.

El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.

Normalmente Congreso y Senado se reúnen por separado incluso cuando una decisión debe ser tomada por ambas Cámaras, sin embargo, como excepción las Cámaras se reúnen en **sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II** ("De la Corona") atribuye expresamente a las Cortes Generales. Las sesiones conjuntas de las Cámaras son presididas y convocadas por el Presidente del Congreso.

2. Organización interna de las Cámaras

Como cualquier órgano colegiado las Cortes cuentan con una serie de órganos internos que le permiten llevar a cabo sus funciones con la mayor rapidez y eficacia posible. Aunque la Constitución apenas presta atención a dicha

ADAMS

organización es necesario citar, al menos, ciertas cuestiones fundamentales respecto de la naturaleza, funciones y composición de los órganos internos de las Cámaras.

Para un estudio más pormenorizado del tema, de acuerdo con la doctrina mayoritaria, dividiremos dichos órganos en administrativos y políticos.

2.1. Órganos administrativos

2.1.1. Presidente (art. 72)

— Es el órgano que ostenta la representación unipersonal de la Cámara y ejerce, dentro de ella, las facultades de policía.

— Su elección se llevará a cabo en la sesión constitutiva de la Cámara respectiva conforme al siguiente procedimiento:

  • Todos los miembros de la Cámara son considerados candidatos a presidente de la misma.

  • La votación será secreta.

  • Se considerará elegido presidente el miembro de la Cámara que **obtenga mayoría absoluta**, si ninguno obtuviese dicha mayoría se celebrará una segunda votación entre los dos que hubiesen obtenido más votos en la primera vuelta y, de ellos resultará elegido el que obtenga más votos que el otro (mayoría relativa).

2.1.2. Mesa (art. 72)

— Es el órgano rector de la Cámara.

— La composición de la Mesa del Congreso es la siguiente:

  • Presidente.

  • Cuatro Vicepresidentes.

  • Cuatro Secretarios.

— La composición de la Mesa del Senado es idéntica a la del Congreso, a excepción del número de Vicepresidentes que son solo dos.

— La elección de todos los miembros de la Mesa se lleva a cabo conforme a las normas anteriormente citadas para la elección del Presidente.

2.1.3. Pleno

Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones.

El Pleno podrá recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley.

Su composición y normas de funcionamiento se han estudiado ya en el epígrafe anterior del tema.

2.1.4. Comisiones (arts. 74 a 76)

Las Comisiones son los órganos de las Cámaras en los que se desarrolla todo el trabajo parlamentario.

Están compuestas por un número de miembros elegidos por los Grupos Parlamentarios en proporción a su importancia numérica (cada Grupo Parlamentario contará, al menos, con un miembro en cada comisión).

Los miembros del Gobierno podrán asistir con voz a las comisiones pero solo podrán votar en aquellas de las que formen parte.

Existen los siguientes **tipos de comisiones:**

— **Comisiones permanentes legislativas**, cuya función consiste en participar en la elaboración de todas las leyes. El art. 75 permite que el Pleno de la Cámara pueda delegar en estas comisiones la aprobación de determinadas leyes de las que exceptúa, en todo caso las siguientes:

  - Leyes de bases.
  - Leyes orgánicas.
  - Leyes relativas a cuestiones internacionales.
  - Reforma de la Constitución.
  - Presupuestos Generales del Estado.

— **Comisiones permanentes no legislativas**, las cuales tienen atribuidas determinadas funciones concretas que llevan a cabo de forma permanente, por ejemplo en el Congreso existen algunas como la de Reglamento, la de Estatuto de los Diputados, la Comisión Consultiva de nombramientos, etc., y, en el Senado alguna como la de Asuntos Iberoamericanos, la de Peticiones, la de Suplicatorio, etc.

— **Comisiones no permanentes**, son aquellas creadas por el Pleno de una de las Cámaras para hacerse cargo de un asunto concreto. Su desaparición está ligada a la finalización del trabajo que se les había atribuido o a la finalización del mandato de la Cámara en la que fueron creadas. Entre ellas nos interesa destacar las Comisiones de Investigación (art. 76) a las que se les atribuye la investigación de un asunto de interés público, sus averiguaciones no vinculan a los Tribunales de Justicia pero pueden dar cuenta de ellas al Ministerio Fiscal.

— **Comisiones Mixtas**, son aquellas que están formadas por miembros de ambas cámaras en igual número. Existen distintos tipos, entre ellos las más importantes son:

- Aquellas que se constituyen cuando Congreso y Senado deben decidir sobre un asunto concreto pero no se ponen de acuerdo al respecto, es entonces cuando se crea la Comisión Mixta para intentar acercar las posiciones de ambas Cámaras. La Constitución las cita en los siguientes casos: reforma de partes no esenciales de la Constitución (art. 167), autorización de acuerdos entre CCAA (arts. 74 y 145), distribución del Fondo de Compensación Interterritorial (arts. 74 y 158) y, autorización de determinados tratados internacionales (arts. 74 y 94).

- Aquellas que se constituyen para que las Cámaras estén en permanente contacto con determinados órganos o instituciones o, para hacer frente a determinados problemas de carácter social. Por ejemplo, Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones o, Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo.

2.1.5. Diputación Permanente

— Es el órgano encargado de velar por los poderes de las Cámaras mientras estas están fuera del periodo ordinario de sesiones o cuando se hayan disuelto. La Diputación Permanente continuará funcionando hasta la constitución de las nuevas Cámaras.

— Está compuesta por un **mínimo de 21 miembros** en cada Cámara, que representan a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica y, presidida por el presidente de la Cámara respectiva.

— Sus funciones más importantes son las siguientes:

- Solicitar que la Cámara correspondiente se reúna en sesión extraordinaria.

- Llevar a cabo las funciones que el Congreso tiene atribuidas con respecto a los estados del art. 116 (solo en el caso de que esté disuelto).

- Llevar a cabo la función del Congreso de convalidar Decretos-leyes (solo en el caso de que esté disuelto).

2.2. Órganos políticos

2.2.1. Grupos Parlamentarios

— Están compuestos por todos los miembros de la Cámara que pertenecen al mismo partido o coalición política.

— Para que un partido o coalición pueda formar un grupo independiente es necesario que cuente como mínimo, en el Senado con 10 escaños y, en el Congreso con 15. Podrán también constituirse en Grupo Parlamentario los Diputados de una o varias formaciones políticas que, aun sin reunir dicho mínimo, hubieren obtenido un número de escaños no inferior a cinco y, al menos, el quince por ciento, de los votos correspondientes a las

circunscripciones en que hubieren presentado candidatura o el cinco por ciento de los emitidos en el conjunto de la Nación.

En ningún caso pueden constituir Grupo Parlamentario separado Diputados que pertenezcan a un mismo partido. Tampoco podrán formar Grupo Parlamentario separado los Diputados que, al tiempo de las elecciones, pertenecieran a formaciones políticas que no se hayan enfrentado ante el electorado.

— La constitución de Grupos Parlamentarios se hará, dentro de los cinco días siguientes a la sesión constitutiva.

— Los miembros de la Cámara que pertenezcan a partidos o coaliciones que no hayan alcanzado el citado mínimo de escaños pasarán a integrar el grupo mixto.

Cuando los componentes de un Grupo Parlamentario, distinto del Mixto, se reduzcan durante el transcurso de la legislatura a un número inferior a la mitad del mínimo exigido para su constitución, el Grupo quedará disuelto y sus miembros pasarán automáticamente a formar parte de aquel.

2.2.2. Junta de Portavoces

— Está compuesta por el presidente de la Cámara respectiva y los portavoces de todos los grupos parlamentarios de dicha Cámara.

— Adopta sus decisiones utilizando el voto ponderado.

3. Funciones de las Cortes

3.1. Funciones generales (art. 66)

— Representan al pueblo español.

— Ejercen la potestad legislativa del Estado.

— Aprueban sus Presupuestos (también los Presupuestos Generales del Estado).

— Controlan la acción del Gobierno.

3.2. Funciones relacionadas con la Corona

— Prohibir la celebración de matrimonio de aquellas personas que tengan derecho a la sucesión de la Corona (art. 57.4).

— Proclamar al Rey y tomar juramento a este, al Príncipe Heredero y al Regente o Regentes.

— Reconocer la inhabilitación del Rey para el ejercicio de su autoridad (art. 59.2).

— Nombramiento del tutor del Rey, en su caso (art. 60.1).

— Nombrar Regente (una, tres o cinco personas), si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia (art. 59.3).

— Resolver, a través de ley orgánica, las abdicaciones, renuncias y las dudas que puedan surgir en el orden de sucesión a la Corona.

3.3. Funciones de control de la acción política del Gobierno (Título V de la CE)

Según el art. 66 CE, son las **Cortes** (es decir, ambas Cámaras) las que **controlan la acción del Gobierno**, si bien solo el Congreso es competente para exigirle responsabilidad política a través de fórmulas que, no solo sirven para ejercer un mero control, sino que pueden dar lugar al cese del Gobierno: la moción de censura y la cuestión de confianza.

Los instrumentos de control típicos que recoge nuestra Constitución para desarrollar tal función son los siguientes:

3.3.1. La cuestión de confianza (art. 112)

La razón de ser de la cuestión de confianza, es la necesidad que puede sentir el Gobierno, en determinadas circunstancias, de contar con el apoyo de la mayor proporción posible de miembros del **Congreso** de los Diputados a efectos de la adopción de medidas políticas o decisiones administrativas especialmente trascendentales.

El Régimen jurídico del voto de confianza es el siguiente:

— **Iniciativa**. De acuerdo con el art. 112 CE, corresponde al Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros.

— **Contenido de la moción**. La moción puede versar indistintamente sobre un programa o sobre una declaración de política general.

— **Votación**. Para su aprobación se exige mayoría simple de los Diputados. El voto de confianza no se puede plantear ante el Senado.

— **Efectos**:

- La aprobación supone la continuidad y el reforzamiento de la posición del Gobierno.
- La no aprobación de la cuestión obliga al presidente del Gobierno a presentar su dimisión provocando así el cese del Gobierno.
- El Congreso procederá a la elección de un nuevo presidente del Gobierno por el procedimiento general previsto en el art. 99, iniciando así el proceso de formación de un nuevo Gobierno.

3.3.2. La moción de censura (art. 113)

La moción de censura consiste en que un número determinado de Diputados piden que el **Congreso** decida por votación si el Gobierno debe de continuar o no.

El régimen de la moción de censura es el siguiente:

— **Iniciativa**. Corresponde exclusivamente a los miembros del Congreso. La moción debe ser firmada por al menos la décima parte de los Diputados.

— **Plazo de enfriamiento**. La votación no puede efectuarse hasta pasados cinco días de la presentación, con el fin de evitar la obtención de aprobaciones por sorpresa y posibilitar la reacción del Gobierno. Durante los dos primeros días de este plazo podrán presentarse mociones alternativas que contengan los mismos requisitos que la principal.

— **Contenido de la moción.** Debe incluir un texto en el que se exprese que el Gobierno ha dejado de contar con la confianza de la Cámara así como, un candidato alternativo a la Presidencia del Gobierno.

— **Debate y votación**. Para la adopción por el Congreso de la moción, se exige mayoría absoluta.

— **Efectos**:

  • La aprobación de una moción de censura supone, en primer lugar, la caída del Gobierno y, en segundo lugar, la investidura automática del candidato alternativo.

  • Si la moción no prospera, los proponentes no pueden presentar otra durante el mismo período de sesiones.

3.3.3. Otras fórmulas de control en las que pueden participar ambas Cámaras

— **Solicitud de información** al Gobierno (art. 109). Las Cámaras o sus comisiones, a través de sus Presidentes, podrán solicitar información al Gobierno, a cualquiera de sus Departamentos o a cualquier autoridad estatal o autonómica.

— Las Cámaras o sus comisiones pueden solicitar la presencia de los miembros del Gobierno (art. 110).

— **Preguntas** al Gobierno (art. 111).

— **Interpelaciones** (art. 111). Las diferencias entre preguntas e interpelaciones pueden concretarse así:

  • Las interpelaciones suelen implicar un debate de orientación política, debate no limitado al interpelante y al interpelado, sino de carácter general.

ADAMS

- La interpelación puede dar lugar a una moción; tal posibilidad no existe en el caso de la pregunta.
- Las preguntas versan sobre cuestiones administrativas; las interpelaciones sobre cuestiones de naturaleza política.

— **Comisiones de investigación**. Pueden ser creadas para cualquier asunto de interés público por el Congreso de los Diputados, por el Senado o por ambas Cámaras conjuntamente. Interesa resaltar que, de acuerdo con el art. 76 de la Constitución, las conclusiones de las Comisiones de investigación no son vinculantes para los Tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.

3.4. Funciones en el orden interno (art. 72)

— Aprobar sus propios Reglamentos por mayoría absoluta.

— Aprueban sus presupuestos (por mayoría simple).

— Eligen a sus respectivos Presidentes y miembros de las Mesas.

— Regulan (las dos Cámaras de común acuerdo) el Estatuto del Personal de las Cortes Generales.

3.5. Funciones de carácter financiero

— La planificación, mediante ley (dictada a propuesta del Gobierno), de la actividad económica general (art. 131).

— Así mismo de las Cortes depende el Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador de todas las cuentas del Estado (art. 136).

3.6. Los Tratados Internacionales (Capítulo III del Título III)

3.6.1. Cuestiones previas

Los Tratados son la forma que tiene el Estado español para obligarse internacionalmente.

Su celebración es competencia exclusiva del Estado (en concreto su firma corresponde al Gobierno), las Comunidades Autónomas solo podrán, si sus Estatutos así lo establecen, solicitar del Estado la firma de determinados Tratados relacionados con sus competencias.

Los Tratados Internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, forman parte del ordenamiento interno. En consecuencia, sus disposiciones solo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional. Para la denuncia de un Tratado requerirá el mismo procedimiento que se haya utilizado para su ratificación.

ADAMS

Es perceptiva la publicación en el BOE de los tratados Internacionales para que pasen, así, a formar parte del Derecho interno. Los Reglamentos comunitarios (que no necesitan de esta publicación interna) no son Tratados.

3.6.2. Tipos de Tratados y procedimiento para su ratificación

— **Tratados ordinarios**: son aquellos que, por referirse a materias no señaladas expresamente por la Constitución como de especial importancia, pueden ser concluidos por el Gobierno sin más trámite que la inmediata información al Congreso y al Senado.

— Tratados de **especial importancia**. Son los siguientes:

- Tratados de carácter político.
- Tratados o convenios de carácter militar.
- Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I de la Constitución.
- Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.
- Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.

En estos casos se requiere la previa autorización de las Cortes para su ratificación, autorización que se prestará utilizando el procedimiento previsto en el art. 74 de la CE:

1. En primer lugar decide el Congreso por mayoría simple.
2. Después el Senado por igual mayoría.
3. Si no hubiese acuerdo entre las Cámaras, intentará obtenerse mediante la creación de una comisión mixta que elaborará un texto alternativo.
4. En última instancia, si no se consiguiese acuerdo, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.

— **Tratados excepcionales o extraordinarios**. Son aquellos por los que se atribuye a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. La autorización de las Cortes ha de hacerse mediante ley orgánica.

Aquellos tratados internacionales en los que se presuman estipulaciones contrarias a la Constitución antes de proceder a su ratificación por el procedimiento pertinente según el tipo de tratado, se exige la previa revisión constitucional por parte del Tribunal Constitucional a petición del Gobierno o de cualquiera de las Cámaras.

ADAMS

4. La elaboración de las leyes

4.1. Leyes formales

Se denomina leyes formales a aquellas que son elaboradas y aprobadas por las Cortes Generales, siguiendo el procedimiento formal de elaboración, por contraposición a las leyes materiales que incluyen aquellas elaboradas por el ejecutivo conforme procedimientos especiales que la propia Constitución prevé.

La elaboración de las leyes es la competencia esencial de las Cortes Generales.

La **función legislativa** de las Cortes Generales se realiza a través de las actuaciones independientes, aunque coordinadas, de ambas Cámaras.

Todas las leyes requieren la aprobación de **ambas** Cámaras, salvo en el caso (muy improbable) de **veto** por parte del Senado (art. 90.2 CE), en la que la ley podría aprobarse tan solo por el Congreso.

El proceso legislativo ordinario comprende el conjunto de procedimientos y trámites que impulsan y acompañan a la ley, desde la presentación del proyecto hasta la aprobación del texto definitivo.

El proceso legislativo puede dividirse en tres fases:

— Fase de iniciación.

— Fase de tramitación parlamentaria.

— Fase integradora de la eficacia.

4.1.1. Primera fase: iniciación

De acuerdo con la Constitución (**art. 87.1**), los legitimados para iniciar el proceso legislativo son:

— El Gobierno.

— El Congreso (1 Diputado con la firma de otros 14, o un grupo parlamentario).

— El Senado (25 Senadores o un grupo parlamentario).

— Las Asambleas Legislativas de las CCAA (art. 87.2 CE).

— El pueblo español (art. 87.3 CE).

Dependiendo entonces de dónde se origine el impulso tendremos **cuatro formas** de iniciativa legislativa:

— Cuando el texto presentado tiene su origen en una resolución aprobada por el Consejo de Ministros se denominará **proyecto de ley**

(art. 88 CE) y se introducirá obligatoriamente a través del Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. Todos los anteproyectos de ley deberán estar informados por la Secretaría General Técnica del departamento ministerial en el que surja la iniciativa.

La iniciativa gubernamental goza de preferencia en la tramitación parlamentaria respecto de la iniciativa del resto de los titulares de la misma (art. 89.1 CE).

— La iniciativa de las Cámaras puede surgir tanto del Congreso, como del Senado. En caso de iniciativa parlamentaria el texto presentado se denomina **proposición de ley**.

— Las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas tienen una doble vía para presentar la iniciativa: **solicitar del Gobierno** la adopción de un proyecto de ley, o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea Comunitaria para la defensa de dicha proposición.

— La iniciativa popular se encuentra regulada en el art. 87.3 CE y desarrollada en la **Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo**, reguladora de la iniciativa legislativa popular.

El trámite exigido comprende la presentación por la **Comisión promotora** de la iniciativa de una proposición de ley ante el Congreso.

Una vez admitida por el Congreso, la Comisión Promotora deberá obtener un mínimo de **500.000** firmas acreditadas que avalen la iniciativa. Deben recogerse en un plazo máximo de 9 meses, con posible prórroga de 3 meses más si la Mesa del Congreso aprecia causa mayor.

La Constitución y la Ley Orgánica 3/1984 **excluyen** de la iniciativa legislativa popular:

- Materias propias de ley orgánica.
- Materias de naturaleza tributaria.
- Asuntos relativos a la prerrogativa de gracia.
- Materias de carácter internacional.
- Materias del art. 131 CE (planificación económica).
- Materias del art. 134.1 CE (cuestiones presupuestarias).

4.1.2. Segunda fase: tramitación parlamentaria

Es la fase que comprende los trámites en los que se desarrolla la elaboración y aprobación del texto presentado.

El procedimiento es esencialmente el mismo en ambas Cámaras y podríamos resumirlo del siguiente modo:

Cuando la iniciativa llega a la Mesa del Congreso, esta ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes y, las envía al Pleno para su toma en consideración, trámite en el cual se decidirá la oportunidad y necesidad de tramitación de la correspondiente iniciativa. Es importante hacer constar que los proyectos de ley no serán tomados en consideración ya que para las Cámaras es obligatorio iniciar su tramitación; en el caso de la proposiciones de ley presentadas por los Senadores, serán tomadas en consideración por el Pleno del Senado, no pudiendo el Congreso negarse a su tramitación.

Una vez presentada la iniciativa legislativa la Mesa de la Cámara abre un plazo (15 días) para la presentación de enmiendas, es decir, para la presentación de modificaciones al texto original. Las enmiendas pueden ser:

— **A la totalidad**: con ellas podrá rechazarse la totalidad del proyecto y proponer su devolución al iniciador, o presentar otro proyecto alternativo.

— **Enmiendas parciales**: que pueden ser de adición, de supresión o de modificación.

Las **enmiendas a la totalidad** se debatirán en el Pleno. Si estas enmiendas se rechazan, el proyecto original pasará a la Comisión para el debate de las enmiendas parciales.

Si alguna de las enmiendas a la totalidad va acompañada de un texto alternativo y es aprobada, el proyecto o proposición se devuelve al iniciador, aceptándose el **texto alternativo**, que se trasladará a la Comisión para su ulterior debate y tramitación.

Una vez concluido el debate de totalidad en el Pleno tendrá lugar el debate de las enmiendas parciales en la Comisión. La Comisión a la que corresponda el proyecto o proposición nombrará una Ponencia, que redactará un informe que servirá de base para el debate en la Comisión.

Finalmente, el Pleno del Congreso procederá a la aprobación de la iniciativa por mayoría simple (mayoría absoluta si la ley fuese orgánica) si bien, el art. 75 de la Constitución prevé la posibilidad de que el Pleno delegue en las Comisiones la aprobación de proyectos o proposiciones de ley salvo los relativos a cuestiones internacionales, leyes orgánicas, leyes de bases y presupuestos generales del Estado.

Concluida la deliberación y debate del Pleno, el texto finalmente aprobado se remitirá al Senado a través de los Presidentes de las Cámaras. Esta Cámara repetirá todo el procedimiento descrito en el plazo de dos meses a partir de la recepción del texto (salvo que el proyecto de ley sea declarado urgente por el Gobierno o el Congreso, en cuyo caso dispondrá solamente de 20 días naturales), pudiendo, al final, optar entre:

— **Vetar** (rechazar), por mayoría absoluta, el proyecto o proposición de ley enviado. En este caso, la iniciativa volverá al Congreso que podrá:

  • **Ratificar**, inmediatamente, por **mayoría absoluta** el texto rechazado por el Senado.

- **Esperar 2 meses** a partir de la introducción del veto por parte del Senado y volver a aprobar el texto rechazado por el Senado por **mayoría simple** (absoluta si la ley es orgánica).

— **Enmendar**, por mayoría simple, el proyecto o proposición enviado, en cuyo caso las enmiendas del Senado se debatirán en el Congreso y quedarán incorporadas al proyecto las que obtengan mayoría simple.

— **Aprobar**, por **mayoría simple**, la ley.

4.1.3. Tercera fase: integradora de eficacia

La forman aquellos trámites que dotan de eficacia a la ley aprobada por las Cortes Generales y que corresponde llevar a cabo al **Rey.**

Estos trámites son:

— **Sanción de las leyes**: es un acto obligado del Monarca, que dispone de un plazo de 15 días para sancionar las leyes (art. 91 CE). La sanción es un acto por el que el Rey autentifica la Ley.

— **Promulgación de leyes** (art. 91 CE): es la proclamación de la facultad de obligar que posee la ley debidamente sancionada.

— **Publicación de las leyes** (art. 91 CE): con ello se da cumplimiento de la exigencia de conocimiento de la ley por parte de aquellos que quedan obligados a ella.

Las leyes entran en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, salvo que la propia ley establezca otra cosa.

4.2. Leyes materiales o normas con fuerza de ley

Las leyes en sentido material incluyen aquellas que por una u otra razón emanan del Gobierno en lugar de hacerlo de las Cortes. Este tipo de normas se dividen a su vez en dos, a saber:

4.2.1. Reales Decretos Legislativos (arts. 82 a 85)

Son aquellos que emanan del Gobierno **previa delegación** de las Cortes Generales, teniendo como único límite las materias cuya regulación está reservada a las leyes orgánicas (aunque no aparece explícito en el texto constitucional los Reales Decretos Legislativos tampoco pueden ser utilizados para la aprobación de los presupuestos). Su régimen jurídico es el siguiente:

— La delegación se llevará a cabo a través de ley de bases cuando el objeto de la misma sea que el Gobierno apruebe un texto articulado es decir, innovador en la materia que regule o; a través de ley ordinaria

cuando el objeto de la delegación sea la refundición de diversos textos legales ya existentes, en uno solo.

— La delegación deberá ser expresa, para materia concreta, con fijación de plazo para su ejercicio (dicho plazo se entenderá, en todo caso, agotado desde el momento en que el Gobierno publica el texto que haya elaborado) y, no cabrá en ningún caso la subdelegación.

— Las normas que en virtud de una delegación legislativa emanen del Gobierno, serán controladas por los Tribunales si bien las leyes de delegación podrán establecer fórmulas adicionales de control.

— En el art. 82 se hace referencia al contenido de las leyes de delegación (principios y criterios que debe respetar el Gobierno a la hora de legislar, ámbito normativo, en su caso,...), si bien lo verdaderamente importante es recordar que el contenido de las leyes de bases está limitado (art. 83) ya que no puede permitir al Gobierno la modificación de la ley de bases ni que el Gobierno dicte normas con carácter retroactivo.

— Por último, decir que el art. 84 prevé la posibilidad de que, si el Gobierno se opone a la tramitación de una proposición de ley que se esté tramitando, las Cortes podrán derogar la ley de delegación impidiendo así que el Gobierno pueda seguir ejerciendo potestades legislativas sobre una materia.

4.2.2. Reales Decretos-leyes (art. 86)

Son aquellas normas con rango de ley que el Gobierno dicta en caso de **extraordinaria y urgente necesidad** sin que exista una previa delegación por parte de las Cortes. Su régimen jurídico es el siguiente:

— Tienen la consideración de normas provisionales cuya vigencia estaría limitada a la situación que dio lugar a su aparición si bien, en aras de la economía jurídica, se prevé la posibilidad de conservar su vigencia con carácter indefinido, para ello el Pleno del **Congreso deberá convalidarlas en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación**. Las Cortes podrán, en el mismo plazo de 30 días, tramitarlo como un proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

— Los Decretos-leyes **no podrán afectar:**

- Al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado.
- A las materias reguladas en el Título I.
- Al régimen de las CCAA.
- Al Derecho electoral general.

4.3. Leyes especiales

Dentro de este apartado podríamos incluir diversas normas que poseen ciertas especialidades en lo que a su elaboración y aprobación se refiere, tales como las leyes de presupuestos (solo pueden ser iniciadas por el Gobierno, son obligatoriamente leyes formales, se aprueban todos los años,...), los Estatutos de Autonomía (su iniciativa es totalmente distinta a la establecida en el art. 87, su aprobación requiere, en ocasiones referéndum,...), pero vamos a centrarnos únicamente en una serie de leyes que se diferencian de las leyes comunes no solo en la elaboración sino también en el contenido y, que aparecen reguladas en el **art. 150** de la Constitución:

4.3.1. Leyes Marco

Con ellas las Cortes permiten que una o varias Comunidades Autónomas puedan dictar leyes, sobre materias de titularidad estatal y en el ámbito territorial de la propia Comunidad Autónoma, respetando los principios fijados en la propia ley marco.

Se trata de **leyes ordinarias** y, por tanto, se aprueban por mayoría simple.

Las leyes que en virtud de una ley marco emanen de las Comunidades Autónomas serán controladas por los tribunales y, por las Cortes Generales.

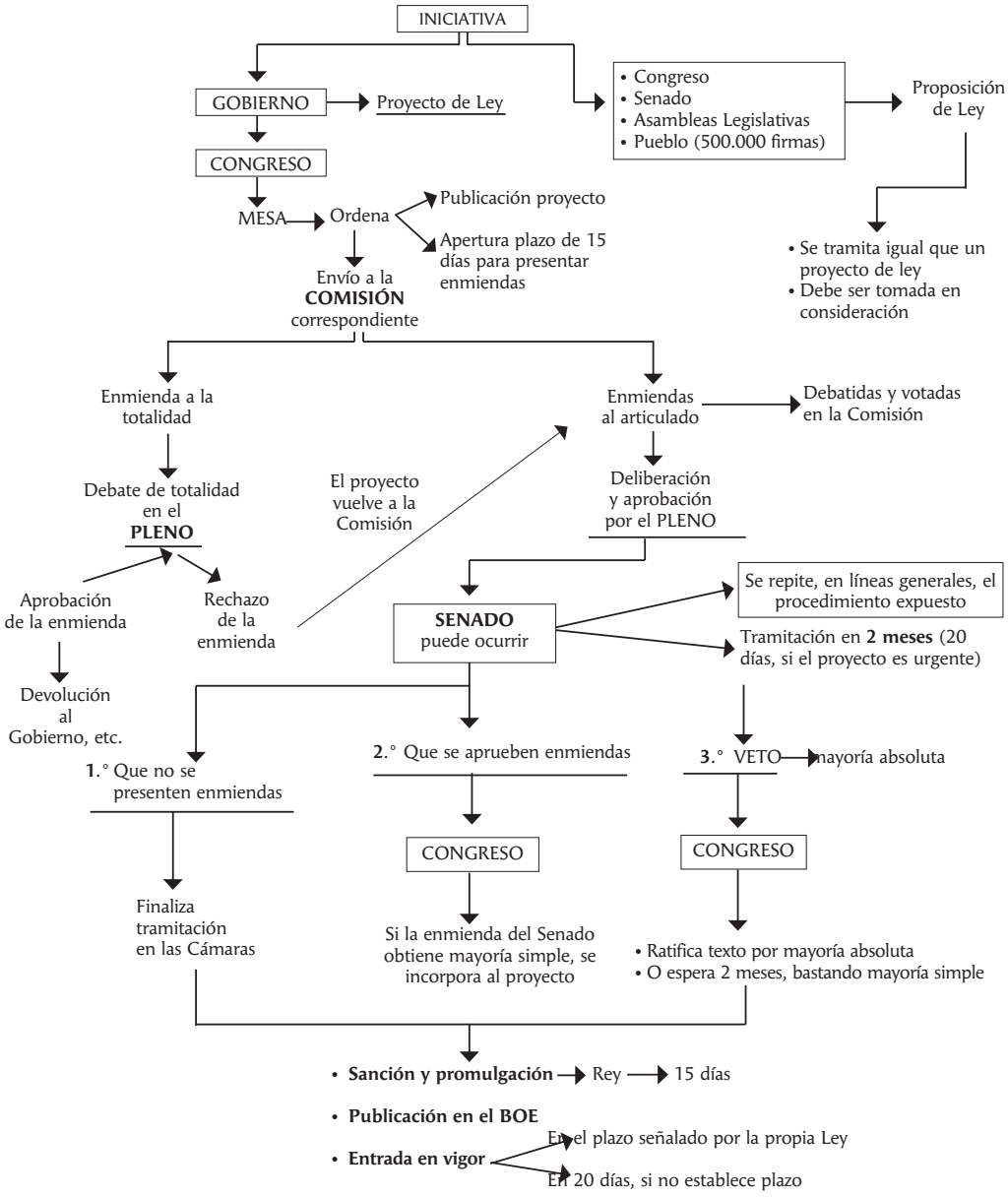
4.3.2. Leyes de Transferencia

Son **leyes orgánicas** a través de las cuales el Estado transfiere o delega a las Comunidades Autónomas competencias sobre materias que son de titularidad estatal pero que se consideran susceptibles de transferencia o delegación. Además de la materia, en la ley de transferencia se incluirán las fórmulas de control que el Estado se reserva y, la transferencia de los medios económicos y financieros para el sostenimiento de la competencia transferida.

4.3.3. Leyes de Armonización

Su existencia responde a una hipotética necesidad de armonizar (hacer que respondan a los mismos principios básicos) la legislación dictada por las distintas Comunidades Autónomas (incluso sobre materias de su propia competencia). Para que pueda dictarse una norma de esta naturaleza es necesario que el interés general lo exija, apreciación que será llevada a cabo por las Cortes y por mayoría absoluta. Son **leyes ordinarias, por lo que se aprueban por mayoría simple; la mayoría absoluta únicamente se exige para apreciar la necesidad de dictarla.**

LA ELABORACIÓN DE LAS LEYES



IDEAS CLAVE

- **Las Cortes Generales**

  — **Composición**

    - **Del Congreso.** Según el art. 68 CE se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados. La LOREG concreta el número en 350. Los Diputados, en número no inferior a 15, podrán constituirse en Grupo Parlamentario. También constituirse en Grupo Parlamentario los Diputados que, aún sin reunir dicho mínimo, hubieren obtenido un número de escaños no inferior a 5 y, al menos, el 15%, de los votos de las circunscripciones en que hubieren presentado candidatura o el 5% de los emitidos en el conjunto de la Nación.

    - **Del Senado.** Según el art. 69 CE, en cada provincia peninsular se elegirán 4 Senadores. En las provincias insulares, 3 a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife– y 1 a las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. Ceuta y Melilla tendrán 2 Senadores. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio.

  — **Atribuciones:** las Cámaras representan al pueblo español, ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, y controlan la acción del Gobierno (art. 66 CE). En el caso del Senado, es una Cámara de representación territorial (art. 69 CE).

    - Especial mención a la potestad legislativa (Cap. II – Título III CE).

      - Materias reservadas a ley orgánica (art. 81).

      - Los Reales Decretos Legislativos. La delegación legislativa:

        1. Deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados.

        2. Deberá otorgarse por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.

        3. Decretos-leyes: deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación.

      - La iniciativa legislativa: corresponde al Gobierno, al Congreso (un Grupo parlamentario o 15 Diputados), al Senado (un Grupo parlamentario o 25 Senadores), a las Asambleas de las Comunidades Autónomas y al propio pueblo español a través de la iniciativa legislativa popular.

- La tramitación parlamentaria de las leyes. La tramitación de proyectos de ley (iniciativa legal del Gobierno) tiene prioridad sobre la de las proposiciones de ley (iniciativa legal de entes que no sean el Gobierno). Aprobado un proyecto de ley por el Congreso, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste durante el plazo de dos meses (o 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes).

• Papel de las Cámaras respecto a los Tratados Internacionales:

- Tratados que deben ser autorizados mediante ley orgánica: aquellos por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la CE.

- Tratados que deben ser autorizados previamente (la CE no menciona la forma concreta de autorización): políticos, militares, que afecten a la integridad territorial o a los derechos y deberes fundamentales, que impliquen obligaciones financieras, o que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.

- Tratados no incluidos en los apartados anteriores: las Cortes serán inmediatamente informadas de su conclusión.

- Tratados que exigirán la previa revisión constitucional: los que contengan estipulaciones contrarias a la Constitución.

— **Funcionamiento**: Autonomía reglamentaria y presupuestaria. (Art. 72 CE).

• Cuestiones comunes a ambas Cámaras:

- Dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.

- Se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes.

- Funcionarán en Pleno y por Comisiones. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. Podrán nombrar Comisiones de investigación.

- Diputación Permanente mínimo de veintiún miembros.

• Del Congreso de los Diputados: la Mesa estará compuesta por el Presidente del Congreso, cuatro Vicepresidentes y cuatro Secretarios.

• Senado: la Mesa estará formada por el Presidente, dos Vicepresidentes y cuatro Secretarios.